ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޭމްއެ ހޯލްޑިންގްސް" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވަޢުދަކީ ބަދަލުލިބޭ ހުރި ބަދަލެއް ނިންމުމުން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ދަށުންވެސް އެ ވަޢުދު ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނުވާކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްމަންޓް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުމީލަ" ކިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝަރުޠުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން ސާރވޭއެއް ނިޔާ ގްރޫޕްގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ނަގުދު ފައިސާ) އާއި އުޅަނދު ވިއްކާލުމަށް އަގާ ދެއްކުމުގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަންކަން ދެކެވިފައިވާ ގޮތުގެ ކަރުދާސް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި އެ އުޅަނދު ގަނެދިނުން އެއް އޮތުމަށް އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމީ ސާފުގޮތުން ކަމުގައިވާތީ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދުން ބޭނުންވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ޝަރުޠުތަކެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އޮތްތަން ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އަދި އެއްވަރަށް އިންޓީރިއާގައި ދިރުވައިފައެވެ. 3 ނޮވެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކުރިއްސުރެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އިތުރަށް 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްކުމުގެ ވަޢުދު، 31 މާރިޗު 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބޭނުންކުރައްވައިފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އެއްޗެއް ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ ޝަރުޠުކޮށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކަމަށާއި، އަދި އިލްތިޒާމުގެ ނުރައްކާތަކާއި، އަދި ވަޢުދަކީ އަދާކުރުމުގައި ކާމިޔާބު ނުވާކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވަޢުދަކީ ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހަމައެއް ނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅަން، އެކަން ތަންފީޒުކުރުވުމަށް އެއްވެސް ގޮތެއް އޮތަސް ނުކުރާނެކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަލްފާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުޒީލާ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި 150,000 US$ (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަލްފާ ސިންގް ދައުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ ދައްކަން ދެއްކުމުގެ ދުރުދުރުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަން މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަލްފާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވީ، ވަޢުދުވެވުނު ނަމަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފައިސާއެއްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނުމުން، އެއީ ވަޢުދުވުމެއް ނޫން އަދި ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ޑރ. އަލްފާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. ބުނުން އިމޭއިލްތަކުން ބަދަލުކުރެވުނު އިރުގައި، ޑރ. އަލްފާ ސިންގް އާއި ކޮރެސްޕޮންޑްކޮށް ފޯނުން ނިޔާވާ ގޮތަށް އާ ދުރުދުރު އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދު ވިއްކާލިކަން ބަލައިގަތުމުން ނުހުށަހެޅޭ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތުގެ ނިންމުމަށް ފެށުނު ވަގުތުގައި ފިޔަވަޅުތައް ޑރ. އަލްފާ ސިންގް އަށް އެ ފައިސާ ދިނުމަށް ވަޢުދުވިކަން؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަލްފާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްދީފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނިޔަތް ހެޔޮވުމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި ކޮމިޝަން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެވިގެންވާތީ، ފުރިހަމަވުމުގެ ނުރުހުން ބުނެފައި ކަމުގެ މި މުޢާމަލާތުގެ މައްސަލަ ބަލައިގެން ނުކުތުމަށްފަހުކަން؛
5. ފުރުޞަތު ގޮތުން ބަދަލުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ވުޖޫދުވެފައިވާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލު ޝަރީޢަތް އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބުތައް ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޯޓުގެ ނުކުތާތަކާގުޅޭ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަސްދުވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޯއިން ކަރަންޓްރިޒާރވް" މި އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނުގެ އަދި އޮޅުން ނުފިލާގޮތަށް އިބާރާތްކުރެވިފައިވާ ކަމަކަށް، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެ ބުނުމަކަށް، ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކީ ނިމުނު އެއިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަން ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތާ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ރިޢާޔަތް ނުކޮށް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ބަލާފަ ނުކުރެއްވިކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ކްރިސްޓަލް ގޯލްޑްއަށް އެއަރޕޯޓް ފިޔަވަތުގެ މުޤާވަލާތް ކޮށްފައިވަނީ ސިޓީ ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން އާއި ކްރިސްޓަލް ގޯލްޑް އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމުން، މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ވެފައިވާ ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޢ.ޒ. އަލްފާ ސިނާން ކުރި ޚަރަދެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެހެންކަމުން ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭ ދަރަޖައަށް މި އުސޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދުވުމުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެކޮށް ދާންދެން ފެންނަ ހާލަތު އަސާސީ ފުރަގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައުދަށް އޭގެ މުއްސަނދިވާ ދަރަނިވެރިކަމާ" މި މާނައިގައި ޝަރީޢަތް ބަރޯސާވެގެން ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައުދަށް ދަރަނިވެރިކަމުގައި ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ނުވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަސްމަޑު ޝަރީޢަތް މާލީ ނަޑިއްތާގެ ހަމަތަކުގެ ދުރުން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގައި ނޫނު ތެރޭ ގޮތުން ކަމަށް ބަލާފައެއް ނުވާ ވައުދު ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް ހަމައެކަނި އަހުލާޤީ ގޮތުން ކަމަށާއި، ވައުދާއި ފަރާތްގެ ނުރުހުމުގައި އެވަނީ ވައުދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރާ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޯޓުން ކުރައްވާ ޙުކުމަކީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރު ބަޔާންކުރައްވަން މުޢާމަލާތު ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުލްމަޖީދު ފަނޑިޔާރުން އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީމް އާއި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީމް ނޫނިއްޔާ، 14 އޭޕްރިލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅާ ޙުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވީ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓެއް ކުރެވުނީއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޮޅުން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ޔަޤީން ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދެވޭ ބަނދޮބަސްތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ހަދަފާ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށްވުމެވެ.

3. އަގުގެ ލިސްޓު ދައްކާ ފިހާރަތަކެއް، ކޮން އިޝްތިހާރުތަކުގެ، ބާރުބަރުކަށް، ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ''އިންވިޓޭޝަން ޓު ޓްރީޓް'' ކަމަށް ބުނާ އިޤްރާރަކީ މާނަ ނުޖެހިގޮތަކަށް އަދި އިޝްތިހާރު އިޤްރާރުކަމެވެ. އެއީ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދޭ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޮންޓްރެކްޓްތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުކުރާކަން ކަނޑައަޅާ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ އަމަލުކުރާ ގޮތަކުން ޤަބޫލުކުރާކަން އެންގުނީކަމަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޤަބޫލުކުރުމަކީ އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮވެއްޖެނަމަ، ޤަބޫލުކުރަންވާނީ އެގޮތަކަށެވެ. ޤަބޫލުކުރާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޤަބޫލުކުރުމަށް އާންމުކޮށް ކަންތައް ކުރާ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް އިޖާބަ ދިނުމުގެ ކުރިން، ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެ މުޢާމަލާތުން ސަލާމަތްވުމުގެ ނޯޓިސް ސާފުބަޔާން ބުނެ، އެ ހުށަހެޅުމަކުން ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަކަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިއުނާފީ ހުކުމް ޤަޟިއްޔާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ވުމަށް ޝަރުޠުވާ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތިނަމަ، ތަންފީޛުކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުވެފައިވާކަމަށް ބެލޭނެ ނޫނެވެ. ފައިސާ ދިނުމަކީ އިލްތިޒާމެއް ނޫންކަމާއި، އެކަން ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން، ވަޢުދު ފުއްދުމާ ސާފުބަޔާނުން ޤަބޫލުކުރައްވާފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއް ޤާނޫނީގޮތުން ބަރުދަން ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ފިޤުހުގައި ވަޢުދުގެ މަފްހޫމަކީ، އެހެން މީހަކަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤުބަލުގައި ކޮށްދިނުމަށް، ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަކުން މުސްތަޤުބަލުގައި ދުރުހެލިވުމަށް، ވަޢުދުވާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާގޮތަށް ބުނާ ބަހަށެވެ. އެއީ ވަޢުދުވާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމާ ގުޅިފައިވާ ޢަމަލަކަށެވެ.

9. ވަޢުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޒިންމާއެއްކަމާމެދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ ދެމެދުގައި ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޢުދެއް ވީ މީހާގެ މައްޗަށް އެކަން ލާޒިމުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރެވޭނީ މިންވަރަކަށްތޯ، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ޚިޔާލުފުޅު ތަފާތުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

10. "މިނިވަނުގެ ވައުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށްވާ ދަރަނިއެކެވެ" (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ކިތަންމެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘްފުޅެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޢަރަބިންގެ ތެރޭގައި ވައުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ވެސް، މުޢާހަދާއެއް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަޔާންވެފައި ނުވާ ވައުދު ފުއްދުން ލާޒިމްވަނީ ހަމައެކަނި އަޚްލާޤީ ގޮތުންނެވެ. ވައުދުވި މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެފަދަ ވައުދު ފުއްދުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމުކުރުވާނެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމީ ފިޤުހު އެކަޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވައުދަކީ ސަބަބަކާ ގުޅުވައިގެން ކުރާ ވައުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވައުދު ވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚަރަދުތަކަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ، އެހެންކަމުން އެ ވައުދު ފުއްދުން ޤަޟާއީ ގޮތުން ލާޒިމުވެއެވެ. ވައުދު ލާޒިމުވުމުގެ އަސަރަކީ، އެ ވައުދު ފުއްދަން ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވައުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭންޖެހުމެވެ.

13. ވައުދު ޚިލާފުވާ ފަރާތުން ދެވަނަ ފަރާތާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޚަރަދުތަކަކީ، ވައުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ތަޢާރުފުވެފައިވާ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވައުދަކަށް އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށްފަހު ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވެގަތުމަށްފަހު، ވައުދުވި ފަރާތުން ވީ ވައުދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކުރުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުގައި މަނާކުރެވިފައިވެއެވެ. އެ މަފްހޫމު ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދިފާޢުގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދޭ އިޢުތިރާޒެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެވިފައި، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ވައުދު ޚިލާފުވި ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާއެއްގެ ދިފާޢުގެ ގޮތުގައި އުފުލޭނެއެވެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަވްރަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބަލާލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވުމާއި، ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރުކަމެއް ކުރެވިފައި ވުމާއި، ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ހިލާފަށް އިތުރުކުރުމަކީ އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމަކީ، "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހިމެނޭ ރުކުން ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލްލާ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޢާރުފުވެފައިވަނީ، ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ ވައުދު ޚިލާފުވި ފަރާތުން އޭގެ މައްސަލަ ބެލެހެއްޓޭ ކަންކަން ތަސައްވުރުކޮށްލެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ (ރިލަޔަންސް) ވައުދަކަށް ވުމާއި، ވައުދު ޚިލާފުވާ ފަރާތުން އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ޢަމަލުކޮށްފައިވުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް މާލީ ގެއްލުން ނުވަތަ އިތުރު ބުރަ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަރޯސާވުމަކީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވުމާއި ވައުދު އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ވައުދު ފުރިހަމަ އިންސާފު ކަމުގައިވާ ހާލަތުގައެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރިސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވެފައި އޮތުމާއި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލާއި، އެމެރިކަން ރިއާޔަތްގެ ދަރުސް މި އުސޫލު ތަޠްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެމެދުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދެމެދު ފާހަގަކުރެވޭ އަސާސީ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީމް ދަޢުވާއާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީމް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ފުރަން ޝަރުތުތަކާ އުންސުރުތައް މި ދަޢުވާއާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަ، ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އުންސުރުތައް [2026] SC 38 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަން ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވައުދަކަށް ވުން؛
2. ވައުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން އަމަލުކޮށްފައި ވުން؛
3. ވައުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވައުދާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރުމަކީ، އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުން؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އަބްދުލް މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަބްދުލް މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވައުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވައުދަކީ، އެމައްކަން އަނެއް (ވައުދު ލިބުނު) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމަށް ދެކޭފަދަ އެކަށީގެންވާ (ރީޒަނަބަލް) ވައުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވައުދު ލިބުނު ފަރާތުން، އެ ވައުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (ޑިޓްރިމެންޓަލް ރިލަޔަންސް) އަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށްނުވާނަމަ ދެރަވާނެ، ވައުދު ލިބުނު ފަރާތުން ކުރި އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އޭނާއަށް މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޖުތިމާޢީ ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށްވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފަށް ހައްލު ދެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ، ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވައުދުވި ފަރާތަށް އަންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް މުނާ ވ. ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް މުނާ އާއި ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ޢައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަކީ، ދުށި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛
2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެއް ހަދާފައިވާކަމަށް ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުގައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފެދޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.